

ABDUL HALIM BIN MUHAMMAD

lawan

AIDA BINTI MOHD SAARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 23hb April 2021 / 11 Ramadhan 1442H

Kes Permohonan No. 10000-003-0047-2021

[Semakan Nafkah anak Interim]

Peguam Syarie Perayu : *Tetuan Firdaus Hadi & Associates*

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut:-

- 1.1 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan permohonan semakan di bawah seksyen 68(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor (2003) bagi menyemak semula terma (1) Perintah berkenan jumlah amaun berhubung perintah permohonan no. 10400-038-0398-2019 bertarikh pada 15/2/2021 yang dikeluarkan

oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor Darul Ehsan;

- 1.2 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan perenggan 22 terma (ii) Afidavit Jawapan Pemohon;
- 1.3 Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini menggantung pelaksanaan terma Perintah di mperenggan 1 tersebut berhubung dengan amaun sehingga keputusan semakan ini dikeluarkan;
- 1.4 Kos dalam tindakan ini ditanggung oleh Responden; dan
- 1.5 Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 10/3/2002 dan bercerai pada 3/9/2019. Pasangan ini mempunyai empat (4) orang cahayamata iaitu:-

- i. Ahmad Amirul Haziq bin Abdul Halim (No. k/p: 030205-03-0113)
 - ii. Aisyah Liyana binti Abdul Halim (No. k/p: 040915-03-0694)
 - iii. Ahmad Hafiz Hakimi bin Abdul Halim (No. k/p: 051101-03-0397)
 - iv. Ahmad Hakeem Husaini bin Abdul Halim (No. k/p: 071030-03-0365)
- “selepas ini dikenali sebagai ‘anak-anak tersebut’”.*

[3] Selepas bercerai, anak-anak tersebut telah berada dibawah jagaan Responden. Responden telah menfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah

interim nafkah anak terhadap anak-anak tersebut pada 4/11/2019. Hakim Bicara telah mengendalikan kes secara inter-parte di mana pihak -pihak telah memfailkan kertas kausa sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah. Pada 16/2/2021 Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah interim nafkah anak sebagaimana berikut:-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 202 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar nafkah sementara bagi empat (4) orang anak yang bernama Ahmad Amirul Haziq bin Abdul Halim (No. Mykid: 030205-03-0113), Aisyah Liyana binti Abdul Halim (No. Mykid: 040915-03-0694), Ahmad Hafiz Hakimi bin Abdul Halim (No. Mykid: 051101-03-0397) dan Ahmad Hakeem Husaini bin Abdul Halim (No. Mykid: 071030-03-0365) sebanyak RM3600.00 sebulan, pada atau sebelum 7 haribulan setiap bulan, dengan cara memasukkan ke akaun bank Pemohon.
- iii. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar nafkah sementara kos persekolahan wajib bagi anak-anak tersebut terus kepada pihak sekolah yang berkaitan.
- iv. Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk pembayaran nafkah sementara anak ini dibuat secara potongan gaji oleh majikan Responden.

- v. Mahkamah memerintahkan Perintah Nafkah Sementara Anak ini hendaklah terbatal serta merta dengan sendirinya apabila kes induk nafkah anak tersebut diputuskan oleh Mahkamah Bicara.

[4] Pemohon iaitu Responden semasa di Mahkamah Bicara telah tidak berpuas hati dengan keputusan perintah interim nafkah anak tersebut dan telah memfailkan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini. Pemohon dalam Afidavit permohonannya bertarikh 8/3/2021 memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah ini menyemak perintah/penghakiman Mahkamah Bicara berkaitan perintah interim nafkah anak yang bertarikh 16/2/2021 dalam kes mal no. 10400-038-0398-2019 tersebut. Pemohon menyatakan bahawa telah berlaku kekhilafan di dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tersebut atas alasan:-

- i. Amaun yang dituntut oleh Responden adalah tidak munasabah kerana anak-anak tersebut masih kecil dan Pemohon telah memperuntukkan sebanyak RM500 sebulan bagi setiap anak-anak tersebut, malah telah memperuntukkan wang tambahan sekitar RM300 hingga RM400 bagi setiap anak-anak berdasarkan keperluan anak-anak tersebut;
- ii. Pemohon telah ditamatkan kontrak bekerja pada 7/1/2021 oleh Majikan dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan serta pendapatan maka Pemohon tidak mampu untuk memperuntukkan nafkah sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Bicara;
- iii. Perintah interim nafkah anak-anak tersebut sebanyak RM3600 sebulan adalah diluar kemampuan Pemohon malah melebihi keperluan anak-

anak tersebut. Tambahan jumlah yang diputuskan oleh Hakim Bicara hanya untuk makan minum, pakaian dan tempat tinggal anak-anak tersebut sahaja; dan

- iv. Anak Pertama yang bernama Ahmad Amirul Haziq bin Abdul Halim (No. Mykid: 030205-03-0113) telah mencapai usia lapan belas (18) tahun sepatutnya berkemampuan untuk menanggung diri sendiri.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya, kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[7] Begitu juga Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) adalah selari dengan kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen.

[8] Berdasarkan kepada panduan otoriti kes dan Arahan Amalan di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa, atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[9] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak, maka kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10400-038-0398-2019 (Permohonan Perintah Interim Nafkah Anak).

[10] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- i. Responden telah memohon untuk mendapatkan perintah interim nafkah anak terhadap empat (4) orang anak sebanyak RM1500 setiap orang melalui kes mal no. 10400-038-0398-2019. Ketika kes diputus dan diperintahkan, anak-anak tersebut masing-masing berusia 18, 17, 16 dan 14 tahun.
- ii. Hakim Bicara telah menjalankan perbicaraan secara *inter-parte*, pihak-pihak telah menfailkan kertas kausa dan hujah-hujah sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah.
- iii. Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya menjelaskan bahawa perintah interim terhadap anak-anak tersebut dibuat berdasarkan kemampuan dan keupayaan Pemohon serta keperluan anak-anak tersebut.

[11] Berdasarkan penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman Hakim Bicara dan setelah kami menyemak rekod prosiding, kami dapati keputusan Hakim Bicara adalah tidak bersalahan dengan mana-mana peruntukan undang-undang atau pun hukum Syarak. Kami juga tidak mendapati sebarang prosiding ketika perbicaraan kes mal no. 10400-038-0398-2019 yang bersalahan dengan undang-undang.

[12] Berkaitan perkara-perkara atau isu-isu yang ditunjukkan oleh Pemohon untuk kami menyemak kes mal no. 10400-038-0398-2019, iaitu:-

- i. Amaun yang dituntut oleh Responden adalah tidak munasabah kerana anak-anak tersebut masih kecil dan Pemohon telah memperuntukkan sebanyak RM500 sebulan bagi setiap anak-anak tersebut malah telah memperuntukkan wang tambahan sekitar RM300 hingga RM400 bagi setiap anak berdasarkan keperluan anak-anak tersebut;
- ii. Pemohon telah ditamatkan kontrak bekerja pada 7/1/2021 oleh Majikan dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan serta pendapatan maka Pemohon tidak mampu untuk memperuntukkan nafkah sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Bicara;
- iii. Perintah Sementara anak-anak tersebut sebanyak RM3600 sebulan adalah diluar kemampuan saya malah melebihi keperluan anak-anak tersebut. Tambahan jumlah yang diputuskan hanya untuk makan minum, pakaian dan tempat tinggal anak-anak tersebut sahaja; dan
- iv. Anak Pertama yang bernama Ahmad Amirul Haziq bin Abdul Halim (No. Mykid: 030205-03-0113) telah mencapai usia lapan belas (18) tahun sepatutnya berkemampuan untuk menanggung diri sendiri.

Pada pendapat kami kesemua perkara yang dinyatakan oleh Pemohon ianya bukanlah suatu persoalan tentang kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak, tetapi ianya adalah berkaitan suatu fakta kes. Fakta-fakta tersebut boleh diteliti dan diperiksa dalam prosiding perbicaraan di Mahkamah Bicara iaitu dalam kes induk nafkah anak yang dibuat Responden terhadap Pemohon.

[13] Kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut juga tidak memenuhi kehendak Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 yang menyatakan:-

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

Pemohon sepatutnya kemukakan kepada kami alasan-alasan yang berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[14] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan di atas, kami berpendapat tiada kecacatan dari segi undang-undang terhadap prosiding perbicaraan kes mal no. 10400-038-0398-2019, dan perintah interim nafkah anak tersebut tidak bersalahan dengan undang-undang dan hukum Syarak.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit-afidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes mal no. 10400-038-0398-2019, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan seperti yang berikut:-

1. Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor